

管理に係る承認書

管理規約

使用細則

トランクルーム使用契約書

管理委託契約書

管理委託費 予算見積書

管 理 規 約

第1章 総則

（目的）

第1条 この規約は、エスト野間の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

（定義）

第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第2条第1項の区分所有権をいう。
- 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
- 三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
- 四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
- 五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
- 六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
- 七 共用部分等 共用部分及び付属施設をいう。
- 八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
- 九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。

（規約の遵守義務）

第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。

- 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。

（対象物件の範囲）

第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び付属施設（以下「対象物件」という。）とする。

（規約の効力）

第5条 この規約は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。

2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

（管理組合）

第6条 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってエスト野間管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。

2 管理組合は、事務所をエスト野間に置く。

3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

第2章 専有部分等の範囲

（専有部分の範囲）

第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸（以下「住戸部分」という。）とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

（共用部分の範囲）

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

第3章 敷地及び共用部分等の共有

（共有）

第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。

（共有持分）

第10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。

2 前項の床面積の計算は、壁心計算（界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。）によるものとする。

（分割請求及び単独処分の禁止）

第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。

第4章 用法

（専有部分の用途）

第12条 区分所有者は、その専有部分を住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

3 区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。

4 区分所有者は、前3項に違反する用途で使用する内容を内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはならない。

（敷地及び共用部分等の用法）

第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用途に従って使用しなければならない。

（バルコニー等の専用使用权）

第14条 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、専用庭、玄関扉、窓枠、窓ガラス（以下この条、第20条及び別表第3において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとおり、専用使用权を有することを承認する。

2 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用权を有しているバルコニー等を使用することができる。

（トランクルームの専用使用权）

第15条 区分所有者は、別添の図に示すトランクルームについて、管理組合が特定の区分所有者に対しトランクルーム使用契約により専用使用权を設定することを承認する。

2 トランクルームについて専用使用权を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者がその所有する住戸部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡貸与したときは、その区分所有者のトランクルーム専用使用权は消滅する。

4 前項にかかわらず、当該譲渡又は貸与の相手方が同居人であるときは、トランクルームを専用使用することができる。

5 第3項にかかわらず、当該貸与の期間が、3年未満であるときは、当該トランクルームの専用使用权は消滅しない。ただし、管理組合は、当該期間中、他の区分所有者に当該トランクルームを使用させることができる。

（敷地及び共用部分等の第三者の使用）

第16条 区分所有者は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者が使用することを承認する。

一 機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設・・・管理業務を受託し、又は請負った者

二 電気・水道・ガス・・・・・・・・当該事業者

2 前項に掲げるもののほか、区分所有者は、管理組合が総会の決議を経て、敷地及び共用部分等（専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることを承認する。

（使用細則）

第17条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

（専有部分の貸与）

第18条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

第5章 管理

第1節 総則

（区分所有者の責務）

第19条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

（敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担）

第20条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

（必要箇所への立入り）

第21条 前条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

（損害保険）

第22条 区分所有者は、管理組合が区分所有者を代理して、次の業務を行うことを承認する。

一 対象物件に対する火災保険等の損害保険契約の締結

二 前号の損害保険契約に係る保険証券の保管ならびに保険金の請求及び受領

2 管理組合は前項第二号により受領した保険金を事故により損害を生じた共用部分等の修復に充当するものとする。

3 区分所有者は、自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。

第2節 費用の負担

（管理費等）

第23条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。

- 一 管理費
- 二 修繕積立金
- 三 積立一時金

2 管理費、修繕積立金及び積立一時金の額については、各区分所有者の共有持分に応じて算出するものとする。

（承継人に対する債権の行使）

第24条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。

（管理費）

第25条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

- 一 共用設備の保守維持費及び運転費
- 二 備品費、通信費その他の事務費
- 三 共用部分等に係る損害保険料
- 四 経常的な補修費
- 五 管理委託費
- 六 組合の経費
- 七 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

（修繕積立金・積立一時金）

第26条 修繕積立金・積立一時金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

- 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
- 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
- 三 敷地及び共用部分等の変更又は処分
- 四 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

2 管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金・積立一時金をもってその償還に充てることができる。

3 修繕積立金・積立一時金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

（使用料）

第27条 専用使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は、管理費に充当する。

第6章 管理組合

第1節 組合員

（組合員の資格）

第28条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。

（届出義務）

第29条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。

第2節 管理組合の業務

（業務）

第30条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第45条において「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及び塵芥処理

二 組合管理部分の修繕

三 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

四 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為

五 敷地及び共用部分等の変更、処分及び運営

六 修繕積立金の運用

七 官公署、町内会等との渉外業務

八 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務

九 防災に関する業務

十 広報及び連絡業務

十一 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

（組合業務の再委託）

第31条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

第3節 役員

(役員)

第32条 管理組合に次の役員を置く。

- 一 理事長 1名
- 二 副理事長 1名
- 三 会計担当理事 1名
- 四 理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）若干名
- 五 監事 1名

2 理事及び監事は、エスト野間に現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。ただし欠員が生じたときは理事会で補充できるものとする。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

(役員の任期)

第33条 役員の任期は、毎年12月1日から翌年11月末日までの1年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

4 役員が組合員でなくなった場合においては、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)

第34条 役員は、法令、規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

(理事長)

第35条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

- 一 規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
- 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

(副理事長)

第36条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

(理事)

第37条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。

2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

(監事)

第38条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4節 総会

(総会)

第39条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。

2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 理事長は、定期総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。

4 理事長は、必要と認める場合においては、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会を招集することができる。

5 総会の議長は、理事長が指名する。

(招集手続)

第40条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して組合員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をした宛先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の住戸部分の所在地宛に発するものとする。

3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出がない組合員に対して、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第44条第3項第一号から第三号に掲げる事項の決議又は、同条第4項の建替え決議であるときには、その議案の要領をも通知しなければならない。

5 第42条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

6 第1項にかかわらず、緊急を要する場合においては、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(組合員の総会招集権)

第41条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第43条第1項に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合において、理事長は、2週間以内にその請求のあった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

3 前2項により招集された臨時総会においては、第39条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員のなかから選任する。

（出席資格）

第42条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき、対象物件の使用方法に関し、利害関係を有する場合には、あらかじめ、理事長に通知し、総会に出席して意見を述べることができる。

（議決権）

第43条 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。

2 住戸1戸につき2以上の組合員が存在する場合のこれらの者の議決権の行使については、あわせて一の組合員とみなす。

3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、組合員と同居する者、他の組合員若しくはその組合員と同居する者又はその組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。

6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

（総会の会議及び議事）

第44条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の変更

二 敷地及び共用部分等の変更（改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。）又は処分

三 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

四 義務違反者に対する専有部分の使用禁止、区分所有権の競売及び占有に係る専有部分の引渡しに関する訴訟の

提起

五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4 区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。

5 前項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。

6 第3項第一号において、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更又は処分が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

8 第3項第四号の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

9 総会においては、第40条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

（議決事項）

第45条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

一 収支決算及び事業報告

二 収支予算及び事業計画

三 管理費等及び専用使用料の額並びに賦課徴収方法

四 規約の変更及び使用細則の制定又は変更

五 第26条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

六 第44条第3項第四号の訴えの提起

七 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧

八 区分所有法第62条第1項の場合の建替え

九 役員の選任及び解任並びに役員の活動費の額及び支払方法

十 組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結

十一 その他管理組合の業務に関する重要事項

（総会の決議に代る書面による合意）

第46条 規約により総会において決議すべきものとされた事項について組合員全員の書面による合意があるときは、総会の決議があったものとみなす。

（議事録の作成、保管）

第47条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。

3 理事長は、議事録及び前条の書面を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

4 理事長は、所定の掲示場所に議事録及び前条の書面の保管場所を掲示しなければならない。

第5節 理事会

（理事会）

第48条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会の議長は、理事長が務める。

（招集）

第49条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事が4分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事会の招集手続については、第40条の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

（理事会の会議及び議事）

第50条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

2 議事録については、第47条（第4項を除く。）の規定を準用する。

（議決事項）

第51条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

二 規約の変更及び使用細則の制定又は変更に関する案

三 その他の総会提出議案

四 第61条に定める勧告又は指示等

五 総会から付託された事項

第7章 会計

（会計年度）

第52条 管理組合の会計年度は、毎年12月1日から翌年11月末日までとする。

（管理組合の収入及び支出）

第53条 管理組合の会計における収入は、第23条に定める管理費等及び第27条に定める使用料等によるものとし、その支出は第25条及び第26条に定めるところにより諸費用に充当する。

（収支予算の作成及び変更）

第54条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。

2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。

（会計報告）

第55条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。

（管理費等の徴収）

第56条 管理組合は、第23条に定める管理費等及び第27条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第27条に定める口座に受け入れることとし、当月分は当月5日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合においては別に定めるところによる。

2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合において、管理組合は、その未払金額について年利15%の遅延損害金を加算して、その組合員に対して請求する。

3 前項の遅延損害金は、第25条に定める費用に充当する。

4 組合員は、納付した管理費等及び専用使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

（管理費等の過不足）

第57条 収支決算の結果、管理費にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度における管理費に充当する。但し、総会において、その処分案が決議されたときは、その決議に従う。

2 管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対して第23条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、そのつと必要な金額の負担を求めることができる。

（預金口座の開設）

第58条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

（借入れ）

第59条 管理組合は、第26条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

（帳票類の作成、保管）

第60条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

第8章 雑則

（理事長の勧告及び指示等）

第61条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人（以下「区分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則に違反したとき、又は対象物件内における共同生活秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。

3 区分所有者が、この規約若しくは使用細則に違反したとき又は区分所有者若しくは区分所有者以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときには、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め又は排除のための必要な措置をとることができる。

（訴訟等）

第62条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、理事長は、前条によるほか区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

（合意管轄裁判所）

第63条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する神戸地方裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。

（市及び近隣住民との協定の遵守）

第64条 区分所有者は、管理組合が伊丹市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。

（規約外事項）

第65条 規約及び使用細則に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。

2 規約、使用細則又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定める。

（規約原本）

第66条 本規約1通と本規約承認の総会議事録1通とを編綴したものを規約原本とする。

2 規約原本は理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。

4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面（以下「規約原本等」という。）の閲覧をさせなければならない。

5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。

附 則

（規約の発効）

第1条 この規約は、本マンション建物竣工後、最初に引渡しがあった日から効力が発する。

（管理組合の成立）

第2条 管理組合は、前条に定める規約発効の日に設立したものとする。

（管理費等）

第3条 各区分所有者の負担する管理費、修繕積立金及び積立一時金は、第23条第2項に規定する方法により算出された別表第4の額とする。

2 第15条第2項に定める専用使用料は、別表第5の額とする。

3 本マンションの建物竣工後、販売未了又は販売済であるが引渡し未了の専有部分がある場合、引渡済の区分所有者の負担する管理費及び共用部分からの収益では、通常必要とされる程度の管理を行うのに費用が不足する場合には、売主がその不足分を補充するものとする。

（経過措置）

第4条 本規約に基づく管理組合の役員が選任されるまでの間は、各区分所有者は、管理業務受託者の日本ハウズィング株式会社（以下管理会社という。）に管理に関する業務を委託し、管理会社が、「区分所有法」及び本規約に定める管理者となり、本規約に理事会の議決を得ることを要する定めがある場合でもこれを要せずに、管理者の業務を執行することができる。

2 管理組合の役員である理事及び監事は、初代に限り、売主又は管理会社がこのマンションの区分所有者の中から、指名選出することができる。

3 この規約の効力が発生する日以前に、売主が伊丹市及び近隣住民と締結した協定は、この規約の効力が発生する日において管理組合と締結したものとみなす。

（役員選任までの損害保険契約）

第5条 区分所有者は第22条第1項の規定にかかわらず、管理会社が区分所有者を代表して、本規約に基づく管理組合の役員が選任されるまでの間、初年度における同条第1項及び第2項の業務を行うことを承認する。

別表第1 対象物件の表示

物件名 エスト野間

敷地

所在地 伊丹市野間字東向298-9
面積 603㎡（登記簿面積）土地区画整理事業施行済
権利関係 専有面積割合による所有者の共有

建物
構造等 鉄筋コンクリート造 地上5階建 共同住宅2棟
床延面積 1,168.24㎡
建築面積 358.15㎡

付属施設 自転車置場、塵芥集積所、プレイロット、防火水槽、受水槽、フェンス及び植込等建物に付属する施設

別表第2 共用部分の範囲

- 1 エントランスホール、開放廊下、外部階段、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
- 2 電気設備、給排水衛生設備、ガス設備、避雷針設備、集合郵便受箱、配線配管、テレビ共同視聴アンテナ等専有部分に属さない「建物の付属物」

別表第3 バルコニー等の専用使用権

専用使用部分区分 | バルコニー | 玄関扉、窓枠、窓ガラス | トランクルーム
1位置 | 各住戸に接するバルコニー（専用庭） | 各住戸に付属する玄関扉、窓枠、窓ガラス | 別添図のとおり
2専用使用権者 | 各住戸の区分所有者 | 同左 | 当該住戸の各区分所有者

別表第4 専有面積及び附則第3条による管理費、修繕積立金及び積立一時金の額

タイプ	戸数	専有面積（㎡）	管理費（円）	修繕積立金（円）	積立一時金（円）
A・B・B'・B''・B'''C	14	55.08	7,700	770	77,000
D・D1	2	53.46	7,400	740	74,000
E◆◆1	70.47	9,800	980	98,000	
F・F'	2	90.65	12,600	1,260	126,000

別表第5 附則第3条第2項による使用料（月額）

専用使用部分 | 専用使用料 | 備考
トランクルーム | 500円 | 1個当り

=====

使用細則

エスト野間区分所有者は、居住者の共同の利益を守り、快適な共同生活を維持するため、エスト野間管理規約第17条（以下「規約」という。）に基づき、次の通りエスト野間使用細則（以下「本使用細則」という。）を定める。

（管理者の事前承諾を要する事項）
第1条 居住者は、次の行為をするときは、事前に管理者に届出て、その承諾を得なければならない。

- (1) 他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある専有部分の営繕工事
- (2) 電気、ガス、給排水設備の新設、増設及び変更
- (3) ピアノ等の重量物搬出入、据付、移転

（塵芥処理）

第2条 居住者は、塵芥の処理について次の事項を遵守しなければならない。

- (1) 各専有部分よりの燃やせるゴミ（紙屑・台所の生ゴミ等）は、各居住者自身で所定の紙袋に入れ、指定日に、指定の場所へ持参すること。
- (2) 各専有部分よりの燃やせないゴミ（プラスチック・ガラス・陶器類等）は、ビニール袋に入れ、指定日に、指定の場所へ持参すること。
- (3) 各専有部分よりの資源ゴミ（新聞・ダンボール・金属類・ガラスビン類等）は、まとめて指定日に、指定の場所へ持参すること。
- (4) 各専有部分よりの大型ゴミ、有害ゴミ（家具類・家電品・蛍光灯等）はできるだけ小さく整理して、指定日に、指定の場所へ持参すること。
- (5) ゴミ置場は、常に清潔に保ち悪臭の発生しないように注意し、近隣居住者に迷惑をかけないようにすること。

（専有部分及び専用使用部分の使用）

第3条 居住者は、エース野間の専有部分及び専用使用部分等の使用にあたり、次の行為をしてはならない。

- (1) 規約に定められた用途以外の用に供すること。
- (2) 共用部分に影響を与える変更をすること。
- (3) 建物外部よりの外観を変更すること。
- (4) 他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
- (5) 専有部分を楽器の教室として使用すること。
- (6) 楽器等を夜間長時間演奏すること。
- (7) テレビ、ラジオ、ステレオ、各種楽器等の音量を著しくあげること。
- (8) 騒音・振動又は電波等により他の居住者及び近隣居住者に迷惑をかけること。
- (9) 構造体を損傷するおそれのある重量物、危険物、多量の引火又は発火のおそれのある物品もしくは不潔・悪臭のある物品を持込むこと。
- (10) 住戸の専用使用部分の戸口、窓もしくはバルコニー又は共用部分に広告に類する看板、掲示板、標識等の取付、貼付、記入をすること。
- (11) バルコニー等の材質、外観を変更すること。

(12) バルコニーにサンルーム、物置、池等これに類する構造物を構築又は設置すること。

(13) バルコニー又は窓から物を投げ棄てること。

(14) バルコニーに突風、強風の際、落下、飛散等他に害を及ぼすおそれのあるものを放置すること。

(15) その他、公序良俗に反する行為及び他の居住者に迷惑、危害を及ぼす行為をすること。

(16) 玄関のタイル部分は防水処理をしていないので、しっかりしぼった雑巾等でふき、絶対に水洗い等をしないこと。

（共用部分の使用）

第4条 居住者は、エスト野間の共用部分の使用にあたり、次の行為をしてはならない。

(1) 受水槽置場、変電設備置場、機械室その他立入禁止場所等危険な場所に立入ること。

(2) 屋上に立入り、使用すること。

(3) 屋上に望遠鏡、無線アンテナ、投光器等を設置すること。

(4) 共用部分に物品を設置すること。

(5) 階段等火災発生など緊急時の避難通路となる場所へ私物を置くこと。

（共用部分の清掃）

第5条 居住者は、通常生活の場として使用する共用部分等を清潔に保つように留意すること。

（災害防止）

第6条 居住者は、防犯・防災設備及びその操作方法を熟知するとともに、万一、火災、盗難等の発生した場合には、直ちに所轄官庁に通報すること。

（管理者への届出事項）

第7条 居住者は、次の行為をする場合は事前に所定の書面にて管理者に届出をしなければならない。

(1) 家族以外の第三者に専有部分を使用させるとき。

(2) 長期不在

(3) 引越、移転、売却

=====

トランクルーム使用契約書（書式）

エスト野間（以下当マンションという。）トランクルーム使用者（以下甲という。）とエスト野間管理組合（以下乙という。）は、エスト野間管理規約（以下規約という。）に基づき、当マンションのトランクルームの使用について

次の通り契約する。

（目的）

第1条 乙は倉庫を甲のトランクルームとして甲に専用使用させるものとする。

（使用料）

第2条 トランクルームの専用使用料は、月額500円とする。

2 甲は本契約と同時に使用料当月分を、以後毎月末日迄に翌月分をそれぞれ乙に、所定の方法にて支払うものとする。

但し、1ヶ月未満の使用料は日割計算による。

3 トランクルーム施設の改善、物価水準の変動又は管理費等の改定等の理由により第1項の使用料が不相当となったときは、乙は規約に定める総会の決議を経た後これを相当な額まで改定することができる。

（使用期間）

第3条 このトランクルームの使用期間は、昭和 年 月 日から昭和 年 月 日迄とし、期間満了の1ヶ月前迄に甲又は乙のいずれかの書面による申し出のない限り、本契約は同一条件にて更に1ヶ年延長されるものとし、以後も同様とする。

（禁止事項）

第4条 甲は次の行為をしてはならない。

(1) トランクルームの専用使用权を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与すること。

(2) トランクルームをトランクルーム以外の用途に供すること。

（契約の解除）

第5条 甲が次の各号の一に該当したときは、乙は何等の催告なしに直ちに本契約を解除できるものとし、かつ甲はトランクルームを明渡さなければならない。

(1) 使用料の支払を1ヶ月以上怠ったとき。

(2) 規約、及び本契約条項の一つでも違反した場合。

（その他）

第6条 本契約は、乙の代行として日本ハウズィング株式会社が、甲と契約するも、本契約は管理組合との間に於いて効力を有する。

（定めなき事項）

第7条 規約・本契約に定めのない事項については甲・乙誠意をもって協議し決定する。

上記契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各1通を保有する。

昭和 年 月 日

エスト野間区分所有者

甲 室番号 号室
氏名

印

エスト野間管理組合代行
乙 日本ハウズイング株式会社
大阪営業所 所長

印